

【제 목】 : 기관생명윤리위원회(IRB) 운영 부적정

【내 용】

- ●●●부서는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제10조 및 우리 원 「기관생명윤리위원회 운영규정(2014. 9. 19. 제정)」에 따라 기관생명윤리위원회(이하 “기관위원회”라 한다.)를 설치하고, 이를 운영하고 있다.
- 위 법 제10조와 위 운영규정 등에 따르면 생명윤리 및 안전을 확보하기 위해 인간대상 연구 등을 수행하거나 생명윤리 및 안전과 관련하여 사회적으로 심각한 영향을 미칠 수 있는 기관의 경우 기관위원회를 구성하도록 되어 있고, 기관에서 수행하는 모든 연구(자체연구, 수탁연구 등)는 기관위원회의 심의를 거치도록 되어 있다.

☞ 참고자료 : 【생명윤리 및 안전에 관한 법률】

제10조(기관생명윤리위원회의 설치 및 기능) ① 생명윤리 및 안전을 확보하기 위하여 다음 각 호의 기관은 기관생명윤리위원회(이하 "기관위원회"라 한다)를 설치하여야 한다. 1. 인간대상연구를 수행하는 자(이하 "인간대상연구자"라 한다)가 소속된 교육·연구 기관 또는 병원 등 2. 인체유래물연구를 수행하는 자(이하 "인체유래물연구자"라 한다)가 소속된 교육·연구 기관 또는 병원 등 3. ~ 6. 생략 7. 그 밖에 생명윤리 및 안전에 관하여 사회적으로 심각한 영향을 미칠 수 있는 기관으로서 보건복지부령으로 정하는 기관 ② 생 략 ③ 기관위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 다음 각 목에 해당하는 사항의 심의 가. 연구계획서의 윤리적·과학적 타당성 나. 연구대상자등으로부터 적법한 절차에 따라 동의를 받았는지 여부 다. 연구대상자등의 안전에 관한 사항 라. 연구대상자등의 개인정보 보호 대책 마. 그 밖에 기관에서의 생명윤리 및 안전에 관한 사항 2. 해당 기관에서 수행 중인 연구의 진행과정 및 결과에 대한 조사·감독 3. 그 밖에 생명윤리 및 안전을 위한 다음 각 목의 활동 가. 해당 기관의 연구자 및 종사자 교육 나. 취약한 연구대상자등의 보호 대책 수립 다. 연구자를 위한 윤리지침 마련 ④~⑤ 생 략

가. 기관위원회 심의 기간 운영 불합리

- 「기관생명윤리위원회 운영규정」 제22조에 따르면 기관위원회는 연구계획서 심의를 연구 수행 부서의 요청일로부터 1개월 이내에 완료하도록 되어 있다.

☞ 참고자료 : 【기관생명윤리위원회 운영규정】

제22조(심의결과) ① 위원회는 <u>요청된 연구계획서를 1개월 이내에 심의</u>하여야 하며, 연구의 명칭, 검토한 문서, 심의일자 및 다음 각 호에 따른 심의의견을 기록하여 보관하고, 연구책임자에게 심의결과를 15일 이내 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 시급성을 요하는 연구의 경우, 위원장은 별도의 절차를 마련할 수 있다. ②~④ 생 략

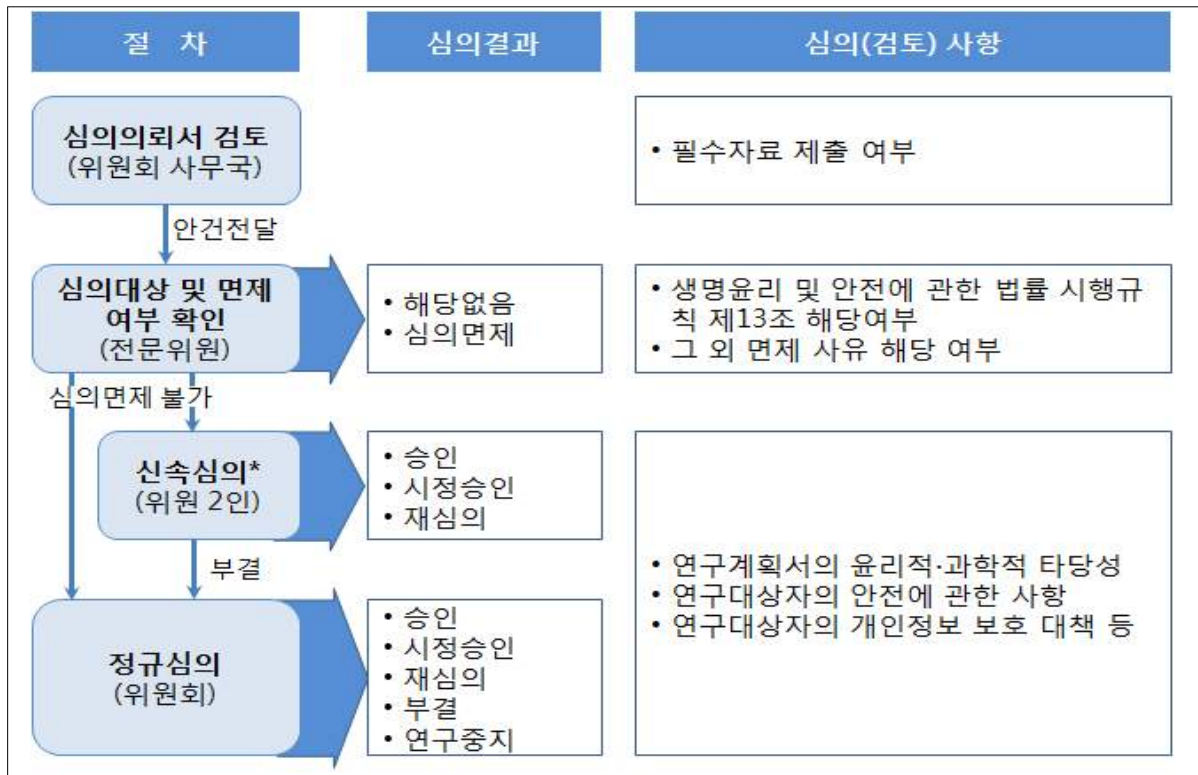
- 그런데, 2017년의 연구계획서 심의 현황을 검토한 결과,
 - 【표 4】 ‘IRB 심의 지연 현황’에서와 같이 ‘진료비 정보공개 발전방안(과제번호 2017-007)’의 경우 심의일이 *일 지연되는 등 심의요청일로부터 1개월이 경과되어 심의가 이루어진 사례가 4건 확인되었다.

【표 4】 IRB 심의 지연 현황

과제번호	과제명	심의종류	심의요청일	심의일	지연일수
2016-042	빅데이터를 활용한 뇌졸중 예후 예측 및 관리 모델 개발	정규심의	20**_**_**	20**_**_**	*일
2017-007	진료비 정보공개 발전방안	정규심의	20**_**_**	20**_**_**	*일
2017-021	약품비 지출요인 분석 및 관리 방안	정규심의	20**_**_**	20**_**_**	*일
2017-032	약물부작용 후향적 분석 및 부작용 모니터링 시스템 기반 마련	정규심의	20**_**_**	20**_**_**	*일

- 기관위원회 심의절차에 따르면, 연구과제는 신규심의를 거쳐 그 결과에 따라 신속심의 또는 정규심의를 받도록 하고 있고, 정규심의의 경우 대면회의 개최 등으로 인해 최고 *일이 소요되는 등 현실적으로 1개월 이내에 심의를 완료하기가 어려운 실정이다.

☞ 참고자료 : 【기관생명윤리위원회 심의절차】



- 따라서, 기관위원회 심의 소요기간 등이 현실에 맞게 운영될 수 있도록 현행 규정을 개선할 필요가 있다.

나. 기관위원회 수당 지급 기준 부적정

- 「기관생명윤리위원회 운영규정」 제31조의 규정에 따르면 기관위원회 회의 등에 참여한 외부위원과 자문 등을 수행하는 외부 관계 전문가에게는 예산의 범위 내에서 수당, 여비, 기타 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【기관생명윤리위원회 운영규정】

제31조(수당지급) 위원회 회의, 심의에 참여한 외부위원 및 자문 등을 수행하기 위해 참석한 외부 관계전문가에게는 예산의 범위 내에서 수당, 여비, 기타 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

- 또한, 우리 원 「예산집행기준」 ‘III-2-가-회의수당 등’에 따르면 회의·자문 수당의 지급 기준을 1회로 규정하고, 일반적인 회의·자문인 경우 1회당 10만원(서면 5만원), 전문성이 요구되는 경우 1회당 20만원(서면 10만원)을 지급하되, 소요시간, 난이도, 자문방법 등을 종합적으로 고려하여 50% 범위에서 가감할 수 있도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【예산집행기준】**

III 주요 항목별 집행기준

2. 운영비

가. 일반수용비

□ 회의수당 등

- **1회당 단가**는 일반적인 회의·자문인 경우 10만원(서면 5만원), 참석자에게 전문성이 요구되는 경우 1회당 20만원(서면 10만원)을 기본으로 하고, 이사회 등 별도 편성단가를 정한 경우는 편성 단가대로 집행하되, 다음 사항을 고려하여 집행
 - 위 단가에도 불구하고 소요시간, 난이도, 자문방법 등을 종합적으로 고려하여 50% 범위에서 가감할 수 있음. 단, 가산하여 지급할 경우 타당성 여부를 검증하고 가산사유 등을 관련문서에 구체적으로 명시하여야 함

- 그런데 기관위원회의 수당 지급 기준을 검토한 결과, ●●부서는 “기관생명윤리위원회 설치 및 운영에 관한 기본계획보고” 및 “기관생명윤리위원회(IRB) 운영절차(SOP) 보고”를 통해 서면심의에 대한 수당 지급 기준을 1회가 아닌 연구과제당으로 정하는 등 우리 원 예산 집행기준과 달리 적용한 것이 확인되었다.

☞ **참고자료 : 【기관생명윤리위원회 운영절차】**

II. 기관생명윤리위원회 운영 주요 내용

1. 기관생명윤리위원회 구성 등

라. 위원 수당 등

- 서면심의: 심의수당을 지급할 수 있으며 의뢰된 연구계획서를 심의한 위원에게는 심의한 **연구과제당 10만원**의 심의수당을 지급함
 - 연구계획서에 대한 심의수당은 중복 지급하지 않음

- 대면회의: 대면회의에 참석한 외부위원에게는 20만원, 서면회의인 경우에는 10만원의 회의수당을 지급함.
 - 대면회의를 통해 정규심의를 진행하는 경우, 해당과제에 대한 심의수당은 지급하지 않으며, 과제심의 수 및 난이도에 따라 회의수당의 50%를 가산하여 지급할 수 있음.
 - 대면회의를 원거리에서 개최하는 경우, 회의수당 이외에 여비를 별도로 지급할 수 있음.